

BORRADOR — documento de trabajo pendiente de revisión por un abogado antes de su publicación definitiva.

CIMBRA · DOCUMENTO LEGAL

Condiciones de Intermediación y Comisiones

Última actualización: julio de 2026

Este documento desarrolla, con carácter específico, las condiciones económicas aplicables al uso de la Plataforma, y forma parte integrante de los Términos y Condiciones de Uso.

1.Comisión de éxito

Cimbra percibirá una comisión del **2%** sobre el importe del Acuerdo, aplicable a la Constructora, exigible únicamente cuando el Acuerdo se considere cerrado conforme a la cláusula 2. El registro, el catálogo y el envío de Ofertas son siempre gratuitos para las Fábricas.

2.Recompensa para las primeras 50 constructoras

Como incentivo de lanzamiento, las **primeras 50 constructoras** que se registren en la Plataforma disfrutarán de una comisión de éxito reducida del **1%** con carácter indefinido para todos sus Acuerdos, en reconocimiento a su papel como usuarias fundadoras. A partir de la constructora número 51, se aplicará la comisión estándar del 2% definida en la cláusula 1.

Nota para revisión legal: conviene documentar formalmente el momento y el criterio exacto de "registro" que determina la posición en el orden de las 50 primeras (p. ej. fecha y hora de alta confirmada), para evitar disputas sobre quién cualifica para la recompensa.

3.Definición de "Acuerdo cerrado"

- Por defecto, un Acuerdo se considera cerrado cuando cualquiera de las partes lo declara dentro de la Plataforma, indicando el importe correspondiente.
- Cuando el importe declarado supere los **10.000€**, será necesario aportar evidencia documental (pedido, factura o albanárán) antes de considerar el Acuerdo confirmado a efectos de facturación de la comisión.

4.Facturación y cobro

El mecanismo de cobro de la comisión de éxito se implementará en dos fases:

Fase inicial	Cimbra emite factura independiente por la comisión de éxito una vez confirmado el cierre del Acuerdo. El pago del pedido entre Fábrica y Constructora se realiza directamente entre las partes, fuera de la Plataforma. El impago de la comisión facultará a Cimbra a suspender la cuenta de la Constructora hasta su regularización.
Fase objetivo	El cobro del pedido se canaliza a través de un proveedor de servicios de pago autorizado (entidad de pago o de dinero electrónico habilitada conforme a la normativa de servicios de pago de la Unión Europea), que realiza el reparto automático ("split payment") entre la Fábrica y la comisión de Cimbra en el momento del cobro. Cimbra no retiene ni custodia en ningún caso fondos de terceros por cuenta propia.

Nota para revisión legal: el tránsito a la Fase objetivo debe diseñarse junto con un abogado especializado en regulación de servicios de pago (PSD2) y con el proveedor de pagos elegido (p. ej. Stripe Connect, MangoPay o Adyen for Platforms), de forma que Cimbra en ningún momento actúe como entidad de pago no autorizada. Esta cláusula deberá actualizarse formalmente antes de activar el cobro a través de pasarela.

5.Suplemento por búsqueda directa

La vía de búsqueda directa incluye un límite gratuito de contacto con **entre 5 y 8 empresas distintas al mes**. Superado ese límite, la Constructora puede contratar un suplemento de **10€ al mes** que permite contactar con hasta **25 empresas distintas** en ese periodo. El contador se aplica sobre el número de empresas distintas contactadas, no sobre los mensajes dentro de una misma conversación.

6.Programa de fidelidad

Por cada **5 Acuerdos cerrados** por una misma Constructora que superen el importe mínimo indicado en la cláusula 8, el **sexto Acuerdo** del ciclo tendrá una comisión de éxito reducida. Al aplicarse esta reducción, el contador se reinicia e inicia un nuevo ciclo de 5. El progreso acumulado se pierde en caso de inactividad prolongada en la Plataforma, conforme a los plazos que Cimbra determine y publique. Este programa se aplica de forma independiente y acumulable a la recompensa de la cláusula 2.

7.Tarifa plana para alto volumen

Las Constructoras que superen aproximadamente **30 Acuerdos al año** o **150.000€** facturados a través de la Plataforma podrán acceder a una tarifa plana mensual o anual, negociada de forma individual, en sustitución de la comisión por transacción.

8.Importe mínimo aplicable

A efectos de las cláusulas 6 (programa de fidelidad) y 9 (obligación de reporte), únicamente se computarán los Acuerdos cuyo importe supere el umbral mínimo vigente, provisionalmente fijado entre **3.000€ y 5.000€**, con el fin de evitar la fragmentación artificial de pedidos.

9.Obligación de reporte y ventana de protección

Cuando una Fábrica y una Constructora entren en contacto a través de la Plataforma, cualquier Acuerdo cerrado entre ambas dentro del periodo de protección siguiente deberá ser declarado en la Plataforma y generará la comisión correspondiente, con independencia de que se formalice fuera de Cimbra:

Contacto originado por licitación inversa 12 meses desde el primer contacto
Contacto originado por búsqueda directa 6 meses desde el primer contacto

Los Acuerdos originados por búsqueda directa podrán tener una comisión de éxito reducida respecto a los originados por licitación inversa, en la medida en que la vía de búsqueda directa ya genera ingresos mediante el suplemento descrito en la cláusula 5.

10. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de la obligación de reporte facultará a Cimbra a exigir la comisión no declarada incrementada en un **20% a 30%** en concepto de penalización, sin perjuicio de la posible suspensión temporal de la cuenta del usuario incumplidor.

Nota para revisión legal: la cláusula de reporte obligatorio tras el fin de la relación a través de la Plataforma (cláusula 9) debe validarse cuidadosamente por un abogado mercantil en cuanto a su exigibilidad, especialmente en las jurisdicciones de Portugal, Francia y Alemania, donde la validez de este tipo de cláusulas de "no elusión" puede estar sujeta a límites temporales o de proporcionalidad distintos a los españoles. Revisar también el tratamiento fiscal (IVA) aplicable a la comisión de éxito en cada país.

11. Servicio de intermediación de transporte (FASE FUTURA — NO ACTIVO EN EL LANZAMIENTO)

Cimbra prevé incorporar, en una fase posterior, un servicio de intermediación entre Constructoras y empresas de transporte de mercancías (en adelante, "Transportistas"), aplicable a los siguientes principios:

- **Registro y perfil gratuitos** para los Transportistas, en los mismos términos que para las Fábricas.
- **Verificación específica:** a diferencia de la verificación de Fábricas (centrada en certificaciones de calidad del material), la verificación de Transportistas exigirá acreditar capacidad de carga, tipo de vehículo, cobertura geográfica y **seguro de mercancías en vigor**, como requisito obligatorio y no meramente opcional.
- **Momento de activación:** la opción de contratar transporte se ofrecerá una vez cerrado el Acuerdo de materiales entre Fábrica y Constructora, permitiendo seleccionar Transportistas verificados según cantidad y fecha de entrega ya conocidas.
- **Operación independiente:** el Acuerdo de transporte se considerará una operación distinta del Acuerdo de materiales, con su propia comisión de éxito, sin computar a efectos del importe mínimo, el programa de fidelidad ni la recompensa de fundadoras aplicables a los Acuerdos de materiales, salvo que Cimbra determine expresamente lo contrario.
- **Límite del modelo:** Cimbra actuará únicamente mostrando Transportistas disponibles para que la Constructora contrate directamente con ellos. Cimbra no organizará ni contratará el transporte por cuenta propia, para no incurrir en la actividad regulada de transitario/operador de transporte de mercancías.

Nota para revisión legal: antes de activar este servicio, debe confirmarse con un abogado mercantil que el modelo de "mostrar y dejar contratar directamente" no traspasa el umbral de actividad de transitario (que en España exige inscripción en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte — antiguo ROTT — y equivalentes en cada país). Definir también el porcentaje de comisión aplicable a esta operación, aún pendiente de fijar.